

1501197-39.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2234835/2022 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 27040924 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2234835 - DISE- DEL.SEC.JACAREI,

2234835/2022 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501197-39.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501197-39.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2234835/2022 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 27040924 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2234835 - DISE- DEL.SEC.JACAREI,

2234835/2022 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos, etc.

1.LEANDRO FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso, no art. 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006, cc. art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº. 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, porque, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 21 horas e 45 minutos, na Avenida José Teodoro de Siqueira, nº. 01 - Vila Romana, nesta cidade e comarca de

Jacareí/SP, o acusado, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico de drogas, 37 pedras de crack (peso 16,38 gramas).

Consta também dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, Leandro, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, adquiriu e possuiu uma arma de fogo, marca Taurus, com numeração suprimida.

A denúncia foi oferecida no dia 22 de setembro de 2022 (fls. 103/105).

O réu foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 135/136).

A denúncia foi recebida em 26 de outubro de (fls. 174/175).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a desclassificação da conduta imputada ao réu na denúncia para a prevista no artigo 33, § 3º, da Lei 11343/06. No mesmo sentido as alegações finais da Douta Defesa, que pugnou, ainda, pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, facultando-se a interposição de recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente em parte.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Auto de Exibição e Apreensão a (fls. 07/08), Laudo de Constatação Prévia de Substância Tóxica (fls. 15/18), Boletim de Ocorrência (fls. 39/41), Laudo da Arma de Fogo (fls. 79/84), que constatou estar apta a efetuar disparos, Laudo de Objeto (fls. 85/88), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 89/91), que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes.

A autoria restou igualmente comprovada apenas em relação ao crime de tráfico de drogas.

O réu LEANDRO FERNANDES, interrogado durante a fase policial, negou o crime, aduzindo que não estava na posse de qualquer objeto ilícito ao ser abordado (drogas ou arma de fogo). "Deus é justo sabe que eu não tinha nada e só fizeram isso porque eu gritei na rua "ta moiado, e eles ficaram bravos". Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual fez isso afirmou que esgava morando na rua e agiu dessa forma em prol dos "moleques" para angariar um "troco" para comer. Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou os crimes. Aduziu ser usuário de drogas e trazia consigo as drogas apreendidas. Trabalhava como "olheiro" para poder consumir drogas. Estava com o rádio na mão para avisar os traficantes se a polícia aparecesse. Só viu a arma de fogo na Delegacia de Polícia. Atualmente tem 40 anos de idade. Já foi preso e processado por crime de roubo no ano de 2008. Reside em Jacareí. É casado e tem quatro filhos. Trabalha como eletricitista e obras em geral.

Na espécie, a negativa do réu ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas produzidas.

A testemunha FERNANDO RAMON, policial militar, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento juntamente com seu colega CB.PM. Kellermann, quando por volta das 21h45min, pela Av Jose Teodoro de Siqueira- Vila Romana- nesta cidade,

depararam-se um indivíduo parado na calçada em frente ao matagal. O referido indivíduo ao perceber a chegada da viatura policial adentrou ao matagal (trilha aberta), e o PM Kellermann desembarcou e iniciou acompanhamento, logrando êxito em abordá-lo cerca de cinco metros adiantes. O indivíduo foi identificado como sendo Leandro Fernandes e durante revista pessoal foi localizado no bolso direito de sua blusa 37 envoltos em plástico transparentes atados um a um de cocaína em forma de "crack", além de um pequeno pedaço a granel com fragmentos de igual substância, e da quantia de R\$ 35,00 em dinheiro trocado. Pendurado em seu pescoço foi encontrado um rádio - HT comunicador marca Yoluton. Questionado, Leandro permaneceu em silêncio recusando-se a prestar qualquer tipo de declaração. Foi o implicado conduzido até a viatura policial ostensiva, tendo o CB Kellermann, retornado pela trilha em seguida e efetuando vistoria, momento em que localizou ao solo no trajeto, uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, oxidado, coroa de madeira, capacidade 05 tiros, numeração obliterada, desmuniado. Questionado quanto ao armamento o réu não disse nada. Não presenciaram o réu dispensando a arma de fogo encontrada. O local palco da abordagem é conhecido por ser ponto de venda de drogas. Não havia denúncia anônima noticiando o tráfico de drogas pelo local. Não havia ninguém próximo ao acusado. O acusado declarou que não morava nas imediações. Ele não quis conversar com a guarnição e estava nervoso.

No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar KELLERMANN DOS SANTOS QUIRINO, que participou da prisão do acusado.

Pois bem.

De início é de rigor a absolvição do réu quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo.

Ora, os policiais não presenciaram o réu dispensando o armamento e, obviamente, não podem afirmar que a arma de fogo apreendida em momento posterior lhe pertencia.

O direito penal, com a devida vênua do Parquet, não pode trabalhar com ilações.

A situação seria diversa se a arma de fogo tivesse sido encontrada na residência do acusado. E mais: nos termos acima expostos verifico que os policiais não presenciaram o réu dispensando a arma de fogo.

A arma de fogo foi encontrada em um matagal (trilha) no período noturno e poderia pertencer a qualquer pessoa que por ali passava diariamente. Lembrando que o local seira ponto de venda de drogas e, evidentemente,

Há, realmente, dúvida objetiva quanto a posse e propriedade do armamento.

O réu deverá ser absolvido, portanto, pelo crime do artigo 16, § único, IV, da Lei 10826/03.

No que concerne ao crime de tráfico de drogas as provas produzidas são contundentes para o desfecho condenatório.

O acusado admitiu o delito, ainda que de forma parcial, ao aduzir que atuava como "olheiro" - "falcão" naquele local para traficantes que ali trabalhavam, tanto que com ele foi apreendido um rádio comunicador em seu poder.

Mas não há como imputar ao réu o crime do artigo 37, da Lei 11343/06 como pretende a Douta Defesa.

O réu foi preso na posse de 37 porções de cocaína na forma de "crack" prontas par

comercialização, além do próprio rádio comunicador, e da quantia de R\$35,00 em espécie, certamente proveniente da venda de drogas, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas. Ou seja, além de "olheiro" é evidente que o réu comercializava drogas naquele local.

Portanto, as circunstâncias que envolveram a prisão do acusado não deixam qualquer dúvida acerca da atividade ilícita de venda de drogas por ele desenvolvida no local.

A condenação é de rigor nos termos da denúncia.

3. Passo a dosimetria da pena na forma do artigo 68 do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa (art. 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006).

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da aplicação da pena, considerando, de um lado, que o réu é primário (única condenação decorre de fato praticado no ano de 2008), não integra organização criminosa, sem prejuízo da pouca apreensão de droga em seu poder, além do indicativo de que ele sofre com grave problema com drogadição, aplico a causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2005, reduzindo a pena base fixada em 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Sob qualquer prisma o pedido de prisão veiculado em sua manifestação final pelo Parquet vai ao encontro a todos os anseios da nossa sociedade e a busca incessante deste juízo pela ressocialização de todo e qualquer condenado.

Não há causas de aumento de pena.

Finalizando, no caso concreto o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime (pouca apreensão de drogas) e a primariedade do agente, que não demonstrou ser uma pessoa voltada exclusivamente para a criminalidade.

Portanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e outra de prestação pecuniária, consistente no pagamento da quantia equivalente a 01 salário mínimo, que será destinado a uma instituição carente devidamente cadastrada perante este juízo.

Finalizando, no caso de descumprimento do benefício acima concedido estabeleço o regime inicial aberto para cumprimento da pena, tendo em vista a pena total cominada, o período de custódia cautelar, bem como a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a natureza hedionda para o caso de tráfico de drogas privilegiado.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, julgo procedente em parte a ação penal para o fim de CONDENAR o réu LEANDRO FERNANDES a cumprir pena de a cumprir pena de 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída na forma do artigo 44, do Código Penal, nos termos acima expostos, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33,

caput, da Lei 11.343/06, absolvendo-o quanto ao crime do artigo 16, § 1º, 4º, da Lei 10826/03, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Diante do benefício concedido ao réu expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Determino, ainda, o confisco dos bens apreendidos, de origem ilícita, nos termos do artigo 243, § único, da Constituição Federal de 1988.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para início da fase executória.

Jacarei, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA